

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 960/2530 บริษัทซีต้าเวิลด์เทรดเวล (ประเทศไทย)
จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 161.

ป.รษฎากร มาตรา 8, มาตรา 19, มาตรา 21, มาตรา 30, มาตรา 87 (3), มาตรา 87
ทวิ (, มาตรา 88.

โจทก์เข้าตู้ไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ไว้ ซึ่งโจทก์จะต้องมารับหนังสือที่ส่ง
ถึงโจทก์จากตู้ที่เข้านั้น เมื่อผู้จัดการของโจทก์ได้รับหมายเรียกซึ่งจำเลยส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปจากที่ทำการไปรษณีย์นั้นแล้วถือว่าเป็นการส่ง
หมายเรียกโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถูกต้องชอบด้วยประมวลรษฎากร มาตรา 8
ไม่จำเป็นต้องนำไปส่งที่สำนักงานของโจทก์

เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกให้โจทก์ไปพบกับให้น่าบัญชีและเอกสาร
หลักฐานประกอบการลงบัญชีไปส่งมอบเพื่อไต่สวนและตรวจสอบแต่โจทก์ไม่ยอมไป
พบและไม่ส่งเอกสาร เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีได้โดยไม่จำเป็นต้อง
ไต่สวนก่อน

โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินเจ้าพนักงานประเมินจึง
ประเมินภาษีการค้าโดยใช้อำนาจตามประมวลรษฎากรมาตรา 87 (3) ประกอบด้วย
มาตรา 87 ทวิ (8) กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 88

โจทก์เข้าตู้ไปรษณีย์ไว้ ในการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่โจทก์พนักงานไปรษณีย์ได้เก็บคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นไว้ โดยออกหนังสือแจ้งความให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2529 ต่อมาโจทก์มอบให้คนของโจทก์มารับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2529 ซึ่งโจทก์จะต้องอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วันคือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2529 แต่ปรากฏว่าวันที่ 10 และ 11 เป็นวันหยุดราชการ โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องในวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นวันเริ่มทำงานใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีการค้าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลไปถึงโจทก์ โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่รับคำอุทธรณ์เรื่องภาษีการค้า และได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะการส่งหมายเรียกให้โจทก์ โดยโจทก์ได้รับหมายเรียกทางตู้ไปรษณีย์เป็นการส่งหมายเรียกนอกภูมิลำเนาของโจทก์ เป็นการไม่ชอบเป็นผลให้การประเมินไม่ชอบไปด้วย การประเมินภาษีนั้นจำเลยไม่ได้ทำการไต่สวนให้ถูกต้องตามขั้นตอน การส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีและหนังสือแจ้งไม่รับคำอุทธรณ์ของโจทก์ก็เป็นการส่งที่ไม่ชอบเพราะไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเลเบียนตอบรับตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๘ ขอให้พิพากษายกเลิกหนังสือไม่รับอุทธรณ์ เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน ๓๐ วัน นับแต่วันรับแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เจ้าพนักงานประเมินส่งหมายเรียกให้โจทก์ แต่โจทก์ไม่

ปฏิบัติตามหมายเรียกเจ้าพนักงานประเมินจึงทำการประเมินภาษีการค้า โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ (๓) โจทก์จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์จะนำคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ดังกล่าวมาฟ้องศาลไม่ได้ การส่งหมายเรียกและหนังสือให้โจทก์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า โจทก์เข้าตู้ไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน ซึ่งโจทก์จะต้องมารับหนังสือที่ส่งถึงโจทก์ไปจากตู้ที่เข้านั้น ปรากฏว่าผู้จัดการของโจทก์ได้รับหมายเรียกไปจากที่ทำการไปรษณีย์นั้นแล้ว โดยลงชื่อไว้ในใบตอบรับ การกระทำดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏว่าเป็นการผิดระเบียบแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นการส่งหมายเรียกโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถูกต้องชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา ๘ แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำไปส่งที่สำนักงานของโจทก์

เจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกให้โจทก์ไปพบและให้โจทก์นำบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีไปส่งมอบเพื่อไต่สวนและตรวจสอบ แต่โจทก์ไม่ยอมไปพบและไม่ส่งเอกสาร ดังนี้เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินภาษีได้โดยไม่ต้องไต่สวนก่อน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มิได้มีรายได้จากการให้กู้ยืมเงินนั้น เห็นว่าตามงบดุลปรากฏว่าโจทก์ให้ผู้อื่นยืมเงินไป ๘๔๘,๒๗๐ บาท ในการให้กู้ยืมนี้โจทก์ควรจะได้ดอกเบี้ย ซึ่งคำนวณแล้วเป็นดอกเบี้ยที่ควรได้รับจำนวน ๑๕๒,๖๘๘.๖๐ บาท ดังนั้นเจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจที่จะนำดอกเบี้ยจำนวนนี้มารวมคำนวณเป็นเงินได้หรือรายรับของโจทก์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๕ ทวิ (๔)

สำนักงานของโจทก์ปิด ไม่สามารถจะส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีการค้า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่โจทก์ได้ เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้ทำการปิดหนังสือแจ้งการประเมินดังกล่าวไว้ที่ประตูหน้า สำนักงานของโจทก์ ซึ่งเจ้าพนักงานของจำเลยมีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้นได้ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา ๘ วรรคสาม จึงเป็นส่งหนังสือแจ้งการประเมินที่ถูกต้องชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว

เนื่องจากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินเจ้าพนักงาน ประเมินจึงได้ทำการประเมินภาษีการค้าโดยใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๘๗ (๓) ประกอบด้วยมาตรา ๘๗ ทวิ (๘) โดยทำการประเมินภาษีตามที่รู้เห็นหรือ พิจารณาว่าถูกต้องเมื่อเป็นการประเมินตามมาตรา ๘๗ (๓) กรณีจึงต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์การประเมินตามมาตรา ๘๘ ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่รับอุทธรณ์ เกี่ยวกับภาษีการค้าไว้พิจารณานั้น ชอบแล้ว

โจทก์เข้าตู้ไปรษณีย์ไว้ ในการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แก่โจทก์นั้นพนักงาน ไปรษณีย์ได้เก็บคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นไว้ โดยได้ออกหนังสือแจ้งความให้โจทก์ทราบ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙ ต่อมาโจทก์มอบให้คนของโจทก์มารับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ นั้นไปเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ ซึ่งโจทก์จะต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาล ภายในกำหนด ๓๐ วัน คือภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ แต่ปรากฏว่าวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เป็นวันเสาร์หยุดราชการรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์หยุดราชการอีกโจทก์ จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำงานใหม่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๑

พิพากษายืน.

(เสวกร จันทร์พ่อง-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

ศาลฎีกาอากรกลาง - นายวิชา มั่นสกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ